

软件定制开发与系统集成采购主协议（基准版 v1.0）

****合同编号**：SW-DEV-2026-001**

****甲方（采购方）**：北京智通未来科技有限公司**

****乙方（开发方）**：上海创联自动化软件工程有限公司**

****签署日期**：2026 年 3 月 15 日**

第一条 项目范围与合作宗旨

1.1 双方依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规，就乙方为甲方定制研发“企业级智能运维与自动化调度平台”事宜达成如下协议。

1.2 项目包含平台核心调度引擎部署、企业内部 ERP 系统连接器开发、统一权限管理网关适配及为期一年的系统运维支持服务。

第二条 交付周期与延期违约责任

2.1 乙方应于本协议签署并收到甲方支付的首期款后 90 个工作日内完成定制软件系统的全量开发及联调部署。

2.2 如因乙方单方原因导致项目延期交付的，每逾期一日，乙方应向甲方支付合同总金额千分之零点五（0.05%）的违约金，累计违约金总额不超过本合同总金额的 5%。

2.3 因甲方需求变更、确认延迟或第三方系统接口不可用导致的延期，交付时间相应顺延，乙方不承担违约责任。

第三条 验收标准与测试流程

3.1 平台部署完成后，甲方应在收到乙方提测申请后 10 个工作日内组织系统初验。

3.2 初验通过后进入为期 30 天的试运行期。试运行期满且无重大系统缺陷，双方签署《最终验收报告》。

第四条 付款阶段与账期约定

4.1 合同总金额为人民币 800,000 元整（含税）。具体付款节点如下：

(1) 合同签订并收到乙方合规发票后 5 个工作日内，甲方向乙方支付首期款 40%（即 320,000 元）；

(2) 系统初验合格后 10 个工作日内，甲方向乙方支付进度款 40%（即 320,000 元）；

(3) 系统终验合格并上线运行 3 个月后，甲方向乙方支付质保尾款 20%（即 160,000 元）。

4.2 甲方应在收到对应阶段合规增值税专用发票后 15 个工作日内完成银行电汇转账。

第五条 知识产权与成果归属

5.1 本项目研发形成的定制化业务代码知识产权归甲方所有；

5.2 乙方所拥有的原有底层核心基础框架、开发工具及专利算法仍归乙方所有，乙方授予甲方永久、非排他的内部使用许可。

第六条 商业保密义务

6.1 任何一方在履行本协议过程中获知的对方商业秘密、技术秘密、业务数据及财务信息，均负有严格的保密义务。

6.2 本保密义务在协议终止后 3 年内 持续有效，不受协议履行完毕或解除的影响。

第七条 违约赔偿与责任上限

7.1 任何一方违反本协议导致合同目的不能实现的，守约方有权解除合同并索赔损失。

7.2 除故意或重大过失、侵犯知识产权及泄露商业机密外，任何一方在本协议项下承担的全部赔偿总金额累计不应超过本合同总金额的 100%。

第八条 争议管辖与仲裁

8.1 凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，双方应友好协商解决；

8.2 协商不成的，任何一方均有权向北京仲裁委员会申请按照其现行有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁裁决为终局的，对双方均具有约束力。